INFORME DE PROPUESTA DE PROYECTO: Essential

ÍNDICE

1. **Introducción y Descripción General del Proyecto**
2. **Análisis de Mercado y Empresas Competidoras**
    - 2.1. Productos y servicios existentes de funcionalidad similar
    - 2.2. Funcionalidades más demandadas en el sector
3. **Estructura Organizativa y Oportunidad de Negocio**
    - 3.1. Organización de la empresa por áreas/departamentos
    - 3.2. Estudio de viabilidad y oportunidad de negocio
4. **Marco Legal, Fiscal, Laboral y de Protección de Datos**
    - 4.1. Obligaciones fiscales, laborales y prevención de riesgos laborales (PRL)
    - 4.2. Tratamiento de datos personales (RGPD) y Política de Cookies
5. **Subvenciones y Ayudas para la Creación de la Empresa**
6. **Conclusiones del Estudio**

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente informe aborda el estudio de viabilidad, estructuración organizativa y marco normativo para el lanzamiento de una plataforma web orientada a la gestión integral del estilo de vida deportivo, nutricional y la interacción social.

La idea central del proyecto surge ante la fragmentación actual del mercado de aplicaciones *fitness*. El usuario medio se ve obligado a utilizar múltiples plataformas independientes para cubrir sus necesidades diarias: seguimiento de actividad física por GPS, planificación nutricional, comunicación con su entrenador personal y coleccion de sus actividades.

Nuestra propuesta unifica estas necesidades en un ecosistema integrado cuyos pilares fundamentales son:

- **Registro y seguimiento deportivo:** Geolocalización, mapas de calor, métricas de rendimiento y registro de actividades.
- **Gestión nutricional y recetas:** Galería comunitaria de recetas con cálculo automático de calorías y distribución de macronutrientes (proteínas, hidratos y grasas).
- **Conexión directa Deportista - Entrenador:** Canal privado para la recepción de planes de entrenamiento individualizados, seguimiento de objetivos y reporte de sensaciones.
- **Red social e interacción comunitaria:** Muro interactivo donde compartir logros, recetas, entrenamientos y progresos diarios.

2. ANÁLISIS DE MERCADO Y EMPRESAS COMPETIDORAS

2.1. Productos y servicios existentes de funcionalidad similar

Se ha realizado una prospección en el mercado actual para identificar las herramientas de referencia que ofrecen soluciones parciales a la propuesta de nuestro proyecto:

1. **Strava:**
    - *Características:* Líder global en monitorización de actividades de *running* y ciclismo mediante GPS. Excelente sistema de gamificación (segmentos, retos, clubes).
    - *Limitaciones:* Ausencia total de herramientas de control nutricional y falta de un panel específico para la gestión de alumnos por parte de entrenadores personales.
2. **MyFitnessPal:**
    - *Características:* Base de datos masiva de alimentos y herramientas de recuento calórico y macronutrientes.
    - *Limitaciones:* La vertiente social es reducida y no ofrece capacidades analíticas ni de trazabilidad GPS avanzadas para actividades deportivas al aire libre.
3. **TrainingPeaks / Harbiz (Gymsym):**
    - *Características:* Entornos B2B2C para la planificación y prescripción de cargas de trabajo por parte de preparadores físicos y entrenadores.
    - *Limitaciones:* Enfocadas exclusivamente al ámbito profesional/técnico, careciendo del componente lúdico y social necesario para el usuario recreativo (compartir fotos, recetas o rutas comunitarias).

2.2. Funcionalidades más demandadas en el sector

A partir de la revisión de valoraciones y hábitos de uso en las plataformas analizadas, se concluye que las funcionalidades clave con mayor demanda por los usuarios son:

- Sincronización automática con *wearables* y pulseras de actividad (Garmin, Apple Watch, Polar, Fitbit).
- Escáner de código de barras e importación rápida de ingredientes para el cálculo automático de recetas.
- Interfaz unificada de comunicación rápida (*feed* social limpio sin sobrecarga publicitaria).
- Recepción directa de rutinas en formato de lista interactiva de ejercicios con feedback inmediato al entrenador.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

3.1. Organización de la empresa por áreas o departamentos

Para garantizar la viabilidad operativa y el crecimiento escalable de la startup, la empresa se estructurará formalmente en cuatro departamentos funcionales bajo la coordinación de la Dirección General:

1. **Departamento de Desarrollo Técnico y Producto:** Encargado del mantenimiento de infraestructura en la nube, bases de datos, desarrollo frontend/backend de la app web y móvil, integraciones API e implementación de medidas de ciberseguridad.
2. **Departamento de Marketing y Gestión de Comunidad:** Responsable de la estrategia de adquisición de usuarios (SEO/SEM), redes sociales, captación de embajadores deportivos y campañas de posicionamiento de marca.
3. **Departamento de Atención al Cliente y Gestión de Entrenadores:** Garantiza el soporte técnico tanto al usuario final (*B2C*) como a los entrenadores colegiados o certificados que utilizan la versión profesional (*B2B*).
4. **Departamento de Administración, Finanzas y Legal:** Encargado de la contabilidad, gestión de nóminas, obligaciones tributarias, gestión de patentes/marcas y supervisión del cumplimiento normativo.

3.2. Estudio de viabilidad y oportunidad de negocio

Existe una clara oportunidad de negocio centrada en la **simplificación de la experiencia de usuario**. Al integrar en una sola suscripción o entorno funcionalidades que actualmente requieren el pago/gestión de 2 o 3 herramientas distintas, la tasa de retención proyectada es elevada.

Vías de monetización propuestas:

- **Modelo Freemium (Usuarios B2C):** Descarga y uso básico gratuito (registro de rutas, feed social, subida de recetas sencillas). Opción *Premium* por suscripción mensual/anual para acceder a análisis nutricionales avanzados, mapas de calor e informes de rendimiento.
- **Suscripción SaaS para Entrenadores (B2B):** Planes de pago escalables para preparadores físicos en función del número de alumnos/deportistas asignados en la plataforma.
- **Patrocinios y Afiliación:** Comisiones derivadas del enlace de ingredientes de recetas con plataformas de e-commerce o supermercados.

4. MARCO LEGAL, FISCAL, LABORAL Y DE PROTECCIÓN DE DATOS

4.1. Obligaciones laborales, fiscales, de prevención de riesgos y legislación aplicable

Para la constitución y explotación de la actividad comercial bajo la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), se deben atender los siguientes preceptos legales:

Obligaciones Fiscales (Agencia Tributaria - AEAT)

- **Alta Censal:** Modelo 036 (Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios).
- **Impuesto sobre Sociedades (IS):** Modelo 200. Aplicación del tipo reducido para entidades de nueva creación según la legislación vigente.
- **Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):** Liquidaciones trimestrales a través del Modelo 303 y resumen anual mediante el Modelo 390.
- **Retenciones de IRPF:** Modelo 111 (Retenciones a trabajadores y profesionales) y Modelo 115 (en caso de arrendamiento de inmuebles u oficinas).

Obligaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

- Inscripción de la empresa en la Generalitat / Tesorería General de la Seguridad Social y alta de los trabajadores en el Régimen General.
- Adscripción al **Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado**.
- Cumplimiento de la **Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales**, implementando un Plan de Prevención enfocado a puestos de desarrollo informático y oficina (ergonomía, fatiga visual, control del estrés y riesgos psicosociales).

Marco Normativo Específico

- **Ley 34/2002 (LSSI-CE):** Regula los servicios de la sociedad de la información, exigiendo la transparencia del titular del sitio web, condiciones generales de contratación y avisos legales.
- **Ley 28/2022 (Ley de Startups):** Aplicación de beneficios e incentivos para empresas emergentes de base tecnológica.

4.2. Tratamiento de datos personales y política de cookies

Dado que la aplicación procesa información personal relativa a la geolocalización en tiempo real y parámetros fisiológicos/nutricionales:

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y LOPDGDD 3/2018:**
    - Los datos relativos a las calorías, peso, frecuencia cardíaca y salud tienen consideración de **datos de categoría especial (Art. 9 RGPD)**. Requerirán el

consentimiento explícito, informado e inequívoco del usuario previa activación del servicio.
    - Elaboración obligatoria de una **Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD)** debido al tratamiento masivo de datos de geolocalización y datos de salud.
    - Mantenimiento actualizado del **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)**.
- **Política de Cookies (Directiva 2002/58/CE y guías de la AEPD):**
    - Configuración de un banner de cookies de primera capa que permita al usuario aceptar, rechazar o configurar las cookies de forma transparente e igual de accesible.
    - Clasificación estricta entre cookies técnicas (necesarias para la sesión) y cookies analíticas o publicitarias (requieren autorización previa).

5. SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA

Para el impulso económico en la fase inicial de desarrollo (MVP e infraestructura), se contemplan las siguientes vías de financiación pública:

1. **Línea ENISA Jóvenes Emprendedores:** Préstamos participativos sin garantías reales, orientados a la financiación de proyectos impulsados por jóvenes con un componente de innovación tecnológica.
2. **Programa Kit Digital:** Bonos digitales para la implantación de soluciones de ciberseguridad, posicionamiento web y gestión de clientes.
3. **Ayudas Autonómicas al Emprendimiento y Trabajo Autónomo:** Subvenciones a fondo perdido para la constitución de empresas e inversión en inmovilizado material e inmaterial.
4. **Programa Neotec (CDTI):** Subvenciones destinadas a la financiación de nuevas empresas de base tecnológica cuyos costes de R&D representen una parte sustancial de su presupuesto.

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1. **Oportunidad por Integración:** El estudio demuestra la existencia de una clara demanda de mercado no resuelta. La convergencia de nutrición, seguimiento deportivo por GPS y entrenamiento guiado en una sola app aporta un valor diferencial claro frente a competidores monolíticos como Strava o MyFitnessPal.
2. **Sostenibilidad del Modelo de Negocio:** La combinación de suscripciones B2C (deportistas) y B2B (entrenadores personales) proporciona diversificación en los ingresos y mayor estabilidad financiera desde la fase inicial de lanzamiento.
3. **Exigencia en el Cumplimiento Legal:** El manejo conjunto de geolocalización y parámetros de salud impone altos estándares en materia de protección de datos (RGPD). La seguridad técnica y el diseño orientado a la privacidad (*Privacy by Design*) deben ser prioridades transversales en el desarrollo de la arquitectura del software.

4. **Estrategia Recomendada:** Se recomienda orientar el proyecto en primera fase hacia la creación de un Producto Mínimo Viable (MVP) que valide la retención en el módulo social y de recetas, incorporando de manera gradual el módulo de gestión para entrenadores a medida que se consolide la base de usuarios.